

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL XI — PINHEIROS — COMARCA DE SÃO PAULO/SP

Processo nº 1006744-58.2023.8.26.0011

Requerente: Millena Onesti Gorenstein · **Requerido:** Ari Gorenstein

REQUERIMENTO DE SANEAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DOCUMENTAL

MILLENA ONESTI GORENSTEIN, já qualificada, por seus advogados, com fundamento nos arts. 5º, caput, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição; nos arts. 6º, 7º, 10, 357, 369, 373, §1º, e 396 a 400 do Código de Processo Civil; no art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006; e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 492/2023, vem requerer providências de **saneamento, organização da instrução, distribuição dinâmica do ônus da prova e exibição documental**, pelas razões seguintes. Requer-se, desde logo, que as presentes providências sejam apreciadas **sem prejuízo da audiência de conciliação designada para 01/09/2026, às 15h**, cuja realização não dispensa a prévia organização probatória do feito.

I — SÍNTESE DO PONTO CONTROVERTIDO

A controvérsia não se resume a divergência patrimonial entre ex-cônjuges nem a desacordo contábil sobre liquidez. Verifica-se quadro de **acentuada assimetria estrutural** — de informação, documentação, patrimônio e acesso à prova — em que parcela substancial dos elementos necessários à formação do convencimento permanece sob **controle exclusivo do requerido**. A questão é, pois, metodológica e constitucional: **não se pode admitir que a ausência de documentos controlados por uma das partes se converta em vantagem processual para essa mesma parte**. A tutela efetiva, em causa de família e patrimônio complexo, impõe a neutralização das vantagens estruturais derivadas da concentração de patrimônio, informação e prova.

II — OS FATOS QUE A PRÓPRIA DECLARAÇÃO DO REQUERIDO REVELA

A tese de "iliquidez" e "hipossuficiência" sustentada pelo requerido é **desmentida por seus próprios documentos fiscais**. A Declaração de

Imposto de Renda do requerido (exercícios 2021 a 2025) demonstra, objetivamente:

(a) Divergência entre a versão dada à Receita e a versão dada a este Juízo. Na DIRPF do exercício 2025 (ano-calendário 2024), o requerido declarou ter pago **R\$ 528.000,00 de pensão alimentícia no ano (R\$ 44.000,00/mês)** — enquanto, na ação revisional (proc. 1012537-07.2025), pleiteou a **redução dos alimentos para R\$ 5.000,00/mês**, alegando "receita zero" em petição de 05/12/2024. Declarou ao Fisco capacidade **8,8 vezes maior** do que a alegada ao Juízo de Família — conduta que, em tese, configura litigância de má-fé (CPC art. 80, II).

(b) Renda real ocultada por seletividade declaratória. No ano-calendário 2024, o requerido declarou como **tributável apenas R\$ 33.087,85 (2,06%)** de um total de **R\$ 1.604.281,06** — canalizando **97,94%** por rubricas isentas ou de tributação exclusiva. A "Ari Gorenstein Apoio Administrativo" (MEI de capital R\$ 1.000,00) lhe rendeu **R\$ 845.013,80** em 2024. O patrimônio declarado atingiu **R\$ 23,06 milhões em 31/12/2024**, com incremento de **R\$ 2,06 milhões em um único ano** — em pleno curso do litígio e da constrição.

(c) Liquidez farta, onde se alega iliquidez. A própria DIRPF declara **R\$ 1.250.000,00 em Letra Imobiliária Garantida e R\$ 1.544.728,63 em fundos do BTG Pactual** — **6 dos quais figuram simultaneamente** nos relatórios SISBAJUD (que o requerido alega serem ilíquidos) e em sua carteira pessoal como aplicações de pronta liquidez, na mesma instituição que retém, há mais de 33 meses, R\$ 31.925.193,31 de ordem judicial. Declara, ainda, **conta no Banco C6 nas Ilhas Cayman** (informação FATCA/CRS) e a aquisição de imóveis **após** o ajuizamento do divórcio, com **ganho de capital declarado R\$ 0,00** apesar da conferência de ações Evino → cotas Ajaccio.

Tais fatos — extraídos dos próprios documentos do requerido — evidenciam que o debate cabível é de **avaliação e liquidação**, não de impenhorabilidade; e que a documentação que esclareceria a real composição patrimonial **está sob o controle exclusivo do requerido e de entidades a ele vinculadas**.

III — DA NECESSIDADE DE SANEAMENTO EFETIVO

Impõe-se organizar a instrução (CPC art. 357) com a clara separação entre: (a) fatos **já demonstrados documentalmente** — a serem tratados como base objetiva; (b) fatos controvertidos cuja demonstração depende de **documentos sob a esfera do requerido**; e (c) fatos que demandam **perícia contábil, societária ou patrimonial**. Sem essa organização, o processo

corre o risco de substituir a prova por alegações unilaterais e de deslocar para a parte sem acesso o ônus de demonstrar aquilo a que materialmente não tem acesso.

IV — DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, §1º)

A documentação relativa à composição de ativos, à estrutura de fundos, à movimentação patrimonial e à escrituração de posições **não está em poder da requerente**: está sob guarda, controle ou esfera de influência do requerido. Impor à requerente a prova exaustiva de fatos cuja documentação originária é controlada pela parte adversa equivaleria a converter desigualdade material em desvantagem processual. Requer-se, pois, o reconhecimento da **distribuição dinâmica do ônus da prova**, atribuindo-se ao requerido o dever de exibir e esclarecer documentalmente os elementos sob sua disponibilidade.

V — DA EXIBIÇÃO DOCUMENTAL (ARTS. 396 A 400) E DAS CONSEQUÊNCIAS DA RECUSA

A exibição não é providência acessória: é medida central para restaurar a higidez da instrução. Requer-se a intimação do requerido para exibir, **sob pena do art. 400 do CPC** (presunção de veracidade dos fatos que a requerente pretende provar), os documentos abaixo relacionados:

DOCUMENTO	FINALIDADE PROBATÓRIA	QUEM DETÉM
Acordo de Cotistas do FIP Ajaccio (íntegra; Cláusulas 9.7 e 10.1.7/10.1.9)	Regime das cotas, não-concorrência, direitos econômicos, qualificação do cotista	Requerido / OSLO DTVM / Vinci
Regulamentos do FIP (todas as versões) + laudo de avaliação PwC da Evino	Natureza/liquidez das cotas; valor justo; subavaliação na cessão	OSLO DTVM / CVM
Ficha/registro de cotistas do FIP + boletins de subscrição de Ari	Titularidade, valor e datas das cotas (Classes A+F, ~4,42%)	OSLO DTVM / Vinci / CVM
DIRPF completa do requerido (exercícios 2021-2025) + demonstrativo de ganho de capital	Renda real, evolução patrimonial, coinvestimento em fundos, conta Cayman	Requerido
Extratos das contas da "Apoio Administrativo" (Inter e Nu) e da Evino	Fluxo Evino → Apoio → pessoa física (confusão patrimonial)	Requerido / instituições financeiras

Documentos da cisão 31/12/2021 (E-Vino → RT127) e atas correlatas	Destino do acervo cindido (R\$ 57,18 MM); fraude/simulação	Requerido / JUCESP
Instrumentos das aquisições imobiliárias posteriores a 10/01/2023	Aquisição no curso do litígio (fraude à execução)	Requerido / Registro de Imóveis

V-A — DA PRECLUSÃO DE EVENTUAL ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE/ILIQUEZ

Reforça os pedidos anteriores a constatação de que eventual alegação de impenhorabilidade ou iliquez das cotas do requerido no FIP Ajaccio, **não deduzida no prazo de 5 (cinco) dias** após a intimação da constrição (CPC art. 854, §3º), está **preclusa**. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.235, Corte Especial, REsp 2.061.973/PR e REsp 2.066.882/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi — precedente de efeito vinculante, CPC art. 927, III), consagrou o princípio de que a **impenhorabilidade não é matéria de ordem pública** e, portanto, **sofre os efeitos da preclusão** se não arguida na primeira oportunidade. Esse princípio, fixado pelo STJ a propósito do art. 833, X, do CPC, aplica-se por identidade de razão a qualquer alegação de impenhorabilidade ou iliquez não deduzida tempestivamente pelo requerido. Não se cuida, aqui, de pedido de reexame de prova, mas de **erro de direito** sobre fato processual incontroverso — a ausência de arguição tempestiva.

VI — DA PERSPECTIVA DE GÊNERO E DA VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

A Lei nº 11.340/2006 reconhece a violência patrimonial como forma autônoma de violência doméstica (art. 7º, IV), abrangendo a retenção, subtração, ocultação ou dilapidação de bens, valores e direitos. A Resolução CNJ nº 492/2023 impõe o julgamento com **perspectiva de gênero como método obrigatório**, especialmente quando padrões de controle econômico possam contaminar a leitura da prova. Não se pretende favorecimento: pretende-se o correto reconhecimento de que a igualdade formal não basta em situação de desequilíbrio estrutural — e de que o método exigido pelo ordenamento é o de **neutralizar vantagens processuais produzidas por assimetrias materiais**.

Corolário que orienta todos os pedidos: quem controla a prova não pode beneficiar-se da própria ausência dessa prova. É contra este teste que se pede a apreciação de cada providência.

VII — DOS PEDIDOS

1. Seja promovido o **saneamento efetivo** do feito (CPC art. 357), com delimitação expressa dos fatos já demonstrados documentalmente, dos controvertidos dependentes de prova sob controle do requerido, e dos pontos sujeitos à perícia;
2. Seja reconhecida a **distribuição dinâmica do ônus da prova** (CPC art. 373, §1º), atribuindo-se ao requerido o encargo de demonstrar documentalmente os fatos relativos aos ativos, estruturas e movimentações patrimoniais sob sua disponibilidade;
3. Seja determinada a **exibição dos documentos** relacionados no quadro do item V (CPC arts. 396 a 400), **sob pena do art. 400** do CPC, com presunção de veracidade dos fatos que a requerente pretende demonstrar;
4. Conste da decisão de saneamento a **advertência** de que a não apresentação injustificada implicará a aplicação do art. 400 do CPC;
5. Seja reconhecida a **preclusão** de eventual alegação de impenhorabilidade ou iliquidez das cotas não deduzida no prazo do art. 854, §3º, do CPC, à luz do princípio consagrado no Tema 1.235 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (CPC art. 927, III);
6. Observem a instrução e o julgamento a **perspectiva de gênero** e a proteção contra **violência patrimonial** (Lei nº 11.340/2006; Resolução CNJ nº 492/2023);
7. Sejam **preservadas/deferidas as medidas de indisponibilidade** sobre as cotas e ativos controvertidos, para impedir reorganização societária, dispersão e restituições enquanto pende a prova;
8. Subsidiariamente, seja designada **prova pericial contábil-patrimonial**, após a fase de exibição, para examinar a composição, avaliação, liquidez e movimentação dos ativos, o fluxo Evino → Apoio → pessoa física e a subavaliação da posição do requerido.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior — OAB/PR nº 44.937

Dra. Michele P. Hilgenberg — OAB/SC nº 41.607

Minuta de apoio — versão processual protocolável da tese central "Integridade Constitucional da Tutela Jurisdicional Protetiva" (v2.0). Revisão 2: incorpora o item V-A (preclusão) após verificação jurisprudencial dedicada (Doc 107, deep-research de 30/06/2026) — o Tema 1.235 STJ foi confirmado em fonte oficial, mas recalibrado de "precedente diretamente aplicável" para "reforço analógico do princípio da preclusão" (seu objeto vinculante específico é o art. 833, X, CPC — impenhorabilidade até 40 salários mínimos — não cotas de FIP). Fatos do item II extraídos da Análise Forense da DIRPF do requerido (exercícios 2021-2025) — instrumento técnico sujeito à confirmação da prova primária e à subscrição dos patronos. Datas: casamento 11/08/2012 (comunhão parcial); ajuizamento do divórcio 10/01/2023; marco final da comunhão 30/05/2023 (fls. 1370-1373); SISBAJUD efetivo 02/05/2023. Caracterizações de conduta apresentadas "em tese", preservada a presunção de inocência/boa-fé. Conferir cada valor e fls. antes do protocolo. Ancorada no estado vivo (40 asserções).